

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 107 - 108/2531 นายสมจิต ศรีบุญญาหรือโพธิ์เจริญ โจทก์
นางศิริกมล แซ่กี้ จำเลย
นายเอนก วิเศษสิทธิโชค ทนายจำเลย
ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีมูลจะชนะโจทก์ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 115)

คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นรวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกันโดยเรียกจำเลยในสำนวนแรกว่าจำเลยที่ 1 จำเลยในสำนวนหลังว่าจำเลยที่ 2

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินของโจทก์และทำที่ดินโจทก์ให้อยู่ในสภาพเดิม หากจำเลยไม่ยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ให้โจทก์รื้อถอนได้โดยให้จำเลยเสียค่าใช้จ่าย ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินของโจทก์และให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหายคนละ 1,000 บาทต่อเดือนนับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินของโจทก์

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาและยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 104,108)

จำเลยทั้งสองขอทุเลาการบังคับระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 72)

ไม่ปรากฏคำสั่งของศาลอุทธรณ์ในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับในเรื่องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างไว้ในระหว่างฎีกา แต่เฉพาะค่าเสียหายถ้าผู้ร้องหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระแก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คิดถึงวันทราบคำสั่งนี้มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควรกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามิฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนเรื่องค่าเสียหาย

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับในเรื่องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างไว้ในระหว่างฎีกา แต่เฉพาะค่าเสียหายถ้าผู้ร้องหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระแก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คิดถึงวันทราบคำสั่งนี้มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควรกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามิฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนเรื่องค่าเสียหาย

(เดชา สุวรรณโณ-สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะปุลณพันธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น